

GiOKri Life – Consulenti

DOSSIER GIURIDICO STANDARD

Supporto alla Ricerca Giuridica e Documentale

Oggetto

Amministratore di S.r.l. e obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS

Documento dimostrativo

Versione esemplificativa del servizio

GiOKri Life – Consulenti

 giokrilife@gmail.com

 **+39 327 1160053**

 giokrilife-bit.github.io/legal

DOSSIER GIURIDICO DIMOSTRATIVO

Supporto alla Ricerca Normativa e Giurisprudenziale

INDICE

1. Premessa
 2. Quesito giuridico
 3. Quadro normativo
 4. Evoluzione della disciplina
 5. Analisi della giurisprudenza
 6. Pronunce rilevanti
 7. Orientamenti favorevoli
 8. Orientamenti contrari
 9. Elementi probatori valorizzati dai giudici
 10. Analisi operativa
 11. Tabella riepilogativa
 12. Sintesi strategica
 13. Conclusioni
 14. Fonti
-

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce un esempio di attività di ricerca documentale e giurisprudenziale predisposta a supporto dello studio preliminare di una pratica.

Il dossier non costituisce consulenza legale né parere professionale.

2. QUESITO GIURIDICO

Oggetto

Amministratore di società a responsabilità limitata e obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.

Domanda

La mera qualifica di amministratore di una S.r.l. è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo?

Oppure è necessario accertare lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente?

3. QUADRO NORMATIVO

Legge 662/1996

Art. 1 comma 203.

Requisiti richiesti

- ✓ partecipazione personale al lavoro aziendale
 - ✓ abitudine
 - ✓ prevalenza
-

Legge 335/1995

Disciplina della Gestione Separata.

4. EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA

Fase iniziale

Orientamento tendenzialmente formalistico.

Maggiore rilevanza attribuita:

- alla carica sociale;
 - alla qualità di socio.
-

Evoluzione successiva

Progressivo passaggio ad un approccio sostanzialistico.

Centralità dell'attività concretamente svolta.

5. ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA

Principio generale

La Cassazione ha progressivamente chiarito che:

la qualifica formale non è sufficiente.

Occorre verificare:

- mansioni svolte;
 - tempo dedicato;
 - ruolo effettivo.
-

6. PRONUNCE RILEVANTI

Cassazione SS.UU. 3240/2010

Principio

La gestione commercianti richiede la presenza dei requisiti previsti dalla legge.

Non basta la semplice qualità di amministratore.

Cassazione 10426/2018

Principio

Distinzione tra:

- funzione amministrativa;
 - attività lavorativa.
-

Cassazione 3637/2020

Principio

Necessità di accertare l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale.

Cassazione 13859/2021

Principio

La gestione separata e la gestione commercianti rispondono a presupposti differenti.

7. ORIENTAMENTI FAVOREVOLI ALLA TESI INPS

Ricorrono frequentemente quando:

- ✓ l'amministratore è presente quotidianamente
 - ✓ gestisce clienti e fornitori
 - ✓ svolge attività operative
 - ✓ non esiste una struttura organizzativa autonoma
-

8. ORIENTAMENTI FAVOREVOLI ALLA TESI DIFENSIVA

Ricorrono frequentemente quando:

- ✓ l'attività è limitata all'amministrazione
- ✓ esistono dipendenti operativi
- ✓ sono presenti deleghe
- ✓ il soggetto svolge solo funzioni decisionali

9. ELEMENTI PROBATORI

Documenti utili

- visura camerale
- organigramma
- contratti di lavoro
- deleghe operative
- mansionari
- verbali societari

10. ANALISI OPERATIVA

Aspetto centrale

La difesa non dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla carica.

Occorre ricostruire:

- attività svolte;
- frequenza;
- responsabilità operative.

11. TABELLA RIEPILOGATIVA

Elemento	Tesi INPS	Tesi Difensiva
Presenza azienda	Quotidiana	Occasionale
Clienti	Gestione diretta	Gestione delegata
Attività	Operativa	Strategica
Personale	Assente	Presente
Ruolo	Esecutivo	Direzionale

12. SINTESI STRATEGICA

La giurisprudenza recente privilegia:

NON

la qualifica formale.

MA

l'attività effettivamente svolta.

13. CONCLUSIONI

Dall'analisi emerge che:

1. la carica di amministratore non determina automaticamente l'obbligo contributivo;
 2. è necessario accertare l'attività concretamente svolta;
 3. l'elemento decisivo è la partecipazione personale al lavoro aziendale;
 4. la valutazione resta strettamente collegata alle caratteristiche del singolo caso.
-

14. FONTI

- Legge 662/1996
 - Legge 335/1995
 - Cass. SS.UU. 3240/2010
 - Cass. 10426/2018
 - Cass. 3637/2020
 - Cass. 13859/2021
-

DISCLAIMER

Il presente documento costituisce esclusivamente un esempio di attività di ricerca documentale e giurisprudenziale.

Non rappresenta consulenza legale, parere professionale o attività riservata alla professione forense.